



מדינת ישראל
משרד המשפטים

143/14/ת

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

התובעים :
נעמי ליבוביץ
שטיינברג שלמה
מסינג יצחק
מסינג שלומית שרה
גרמן חוה
עומר עמליה
עוזרי מלי מזל
ברנט אהרון
גפן חדוה
אגם חנה
גרף פאולינה
לורנץ דבורה
שמש סימון
קלינרמן (שמש) ויויאן
בנימין בילבסקי
ע"י ב"כ עו"ד אברהם פסי
מרח' הנציב 29 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת :
זוהרה כהן גרשום
ע"י ב"כ עו"ד גדיאל בלושטיין
ממרכז עזריאלי 5, בניין מרובע, תל אביב 3402501

פסק דין

הבית נשוא התביעה הינו הבית המשותף שברח' יהודה הנשיא 7 רמת גן , הבנוי על חלקה 1123 בגוש 6158 (להלן "הבית").
בבית 14 דירות.
התובעים הינם הבעלים של 12 דירות בבית.
הנתבעת הינה בעלים של דירה בבית.

התובעים מבססים תביעתם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 (להלן : "חוק החיזוק").

התובעים, עותרים לאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף שמטרתן חיזוק ושיפוץ הרכוש המשותף, הוספת מעלית , הוספת ממ"ד לכל דירה ובניית 8 דירות חדשות הכל בהתאם להסכם שנחתם בתאריך 1.11.2011 על ידי התובעים עם ספיר פרויקטים מגורי יוקרה בע"מ (להלן : "ההסכם" ו-"היזם"), ובהתאם להיתר הבנייה בתנאים, שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן בתאריך 3.2.13, לאחר שהוועדה המחוזית דחתה את הערר ובימ"ש לעניינים מנהליים דחה את העתירה לבטול ההחלטה בערר (עת"מ 40802-11-13).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

בעלת דירה נוספת בבית , מיכל דן-גור לויעד , לאחר הגשת התביעה נגדה נתנה הסכמתה לבצוע פרויקט תמ"א 38 בבית , והתביעה נגדה נמחקה.
הנתבעת הינה המתנגדת היחידה מכל בעלי הדירות בבית.

התובעים עותרים לאשר את ביצוע העבודות ולמנות את ב"כ התובעים להתקשר בשם הנתבעת עם היזם ולחתום בשמה על כל המסמכים הנדרשים להביא לכלל בצוע ורישום של העבודות לחיזוק, שיפוץ הבית והוספת הדירות.

הנתבעת טוענת להגנתה את הטענות המפורטות להלן :

1. התובעים מנסים לכפות מערכת חוזית לא שוויונית לפיה מספר מסויים של בעלי דירות מקבלים תמורה עודפת, לדוגמה רק לבעלי דירות הקרקע ניתנות מרפסות וחלק מבעלי הדירות יזכו לשיפוץ כללי בדירה.
2. ביצוע הפרויקט יפגע פגיעה קשה באיכות חייה, והחשכת שלושה כיווני אוויר באשר חדר השירותים, חדר השינה והמרפסת שלה יאטמו כליל.
3. מבוקש להצמיד זכויות עתידיות לבנייה להרחבת הדירות שיתווספו בקומה העליונה.
4. מבוקש לפטור את בעלי דירות הקרקע מהוצאות החזקת המעלית.
5. מבוקש להעניק שימוש יחודי בחלק משטח חצר הבית לדירות בקומת הקרקע.
6. אין לה אמון ביזם עקב התנהלותו.

אין חולק כי הבית שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, במצב תחזוקתי ירוד ביותר ויש לבצע בו שיפוץ יסודי ובאופן מיידי.
ע/ת מהנדס ברוך ירמולינסקי בחוות דעתו, שלא נסתרה, מאשר כי הבית אינו עמיד לרעידות אדמה (נספח ח לתצהיר ע/ת וינקלר)
הנתבעת מאשרת את מצבו הרעוע של הבית בפנייתה לבית המשפט המחוזי בעת"מ 40802-11-13 (מוצג נ/5):
"הבניין ממילא , רעוע, חלש , פגוע וישן מאד" (בעמ' 2)
הנתבעת ממשיכה:

"באחת הדירות קרס , לא ממזמן, חלק מהתקרה. במזל, איש לא היה בדירה"

אין חולק כי במצב הבטחוני הקיים במדינת ישראל אין להסתפק בהגנה של מקלט אשר נבנה לפני כשישים שנה ומשמש כמחסן (עדות נתבעת עמ' 11 לפרוטוקול שורות 22 ו-23).
מכאן שהכרחי לחזק את הבית ולהוסיף ממ"ד לכל דירה בבית, כמוסכם עם היזם.

תמורה לא שוויונית לבעלי הדירות

אין חולק כי כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעת מקבלים תמורה זהה , חיזוק הבית מפני רעידות אדמה, שיפוץ כללי ומקיף של כל הרכוש המשותף, הוספת ממ"ד לכל דירה והתקנת מעלית.
טענות הנתבעת הינן שתיים.
האחת, רק לדירות הקרקע יוספו מרפסות.
השניה, חלק מבעלי הדירות מקבלים שיפוץ כללי.

אני מקבלת את הסברו של גלעד וינקלר שהינו למעשה הרוח הפעילה בחברה היזמית (להלן "וינקלר"), בכל הנוגע לחוסר אפשרות להגדיל את המרפסות הקיימות בבית , לרבות מרפסת דירת הנתבעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

בחקירתו על תצהיר עדות ראשית פרט וינקלר לגבי המרפסות בבית :
" מה שקרה אנחנו רצינו באמת ובתמים להגדיל את כל המרפסות בדירות ברוך הוא הקונסטרוקטור של הבניין הוא התנגד שנוריד את המרפסות הקיימות ונבנה חדשות כי הוא טען שהקירות לחזית יכולים להתמוטט וליפול הוא הלך ושאל את זילו דימנדי יועץ קרקע לאחר שקרה אסון בתל אביב נפל חזית הבניין ונהרג הקבלן ברח' הרצל, הוא אמר שלא מוכן לקחת אחריות וזו סכנת חיים והוא לא מאשר את זה. " (עמ' 5 לפרוטוקול שורות 13 עד 18)
עדות וינקלר נתמכת גם בחוות דעת ע/ת אדריכלית לימור אלתרמן (נספח י' לתצהיר ע/ת וינקלר).

בנוסף, הרוב מוחלט של בעלי הדירות בבית נתן הסכמתו להוספת המרפסות בהתאם לסמכותו בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 (להלן : "חוק החיזוק"). כאשר בסמכות רוב בעלי הדירות לאשר בצוע עבודה זו הינו גם בהתאם להוראות סעיף 71ב. (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן : "חוק המקרקעין").

קביעה זו כוחה יפה גם כלפי הרחבת אותן דירות, אשר נלקח מהן שטח לצורך התקנת המעלית בבית.

הנתבעת לא הוכיחה טענתה כי הובטח שיפוץ כללי לבעלת דירה בבית, מלי עוזרי. בניגוד למפורט בתצהירה, הנתבעת לא צרפה לתצהירה מודעה בעיתון המעידה על פרסום דירת עוזרי למכירה.

הנתבעת מהטעמים השמורים עימה בחרה שלא לחקור את מלי עוזרי בנושא זה. בנוסף, הנתבעת ציטטה קטע מהמודעה בסעיף 41 לתצהירה :
"בעוד כמה חודשים תמ"א, מוסיפים חדר ומרפסת ושיפוץ כללי בתוך הבית".
מקריאת ציטוט זה אני סבורה כי מלי עוזרי ביקשה לידע קונה פוטנציאלי כי עומד להתבצע בבית ולא בדירתה שיפוץ כללי.

אין די בכך שהנתבעת חוששת כי היא מקבלת תמורה פחותה, טענה שכאמור לא הוכחה, כדי להצדיק דחיית התביעה ואי בצוע פרויקט תמ"א בבית.

לעיתים בפרויקט תמ"א, אף שכל בעלי הדירות זוכים לתמורה שווה, לא כל בעלי הדירות יהנו באופן שווה מהתמורה.

לדוגמא, מעלית מסייעת יותר לבעלי הדירות בקומות עליונות מאשר לאלו שבקומת הקרקע. לא ניתן לבחון פרויקט תמ"א כעסקה כלכלית בלבד.

המטרה בחוק החיזוק והוראות תמ"א 38 היא חיזוק הבית. כאשר ברור כי לא ניתן היה לבצעו בדרך אחרת, דהיינו במימון בעלי הדירות.

כאמור לעיל, כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעת, נהנים משיפוץ הבית, חידוש המערכות שבו והתאמת הבית לשנות האלפיים, ללא צורך במימון של בעלי הדירות.

מכל האמור לעיל, אני דוחה את טענות הנתבעת בכל הנוגע לתמורה לא שיוויונית לבעלי הדירות.

פגיעה בדירה

הנתבעת טוענת כי עקב ביצוע העבודות, דירתה תוחשך וחדר השירותים וחדר השינה שלה יאטמו כליל ויחסמו שני כיווני אויר נוספים בדירה (סעיפים 52,53,54 לתצהירה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

ע/ת האדריכלית לימור אלטרמן מציינת בחוות דעתה:
"3. עקב אילוצים קונסטרוקטיביים נתבקשנו להזיז את הממ"דים לכיוון רח' יהודה הנשיא. עקב כך נחסם חלון חדר האמבטיה. לכן הוספנו וונטה לכיוון מסתור הכביסה שמוסיפים גם כן לדירה..... כאשר הוזה הממ"ד, הדירה הרוויחה חדר שינה באותם איכויות במקום החלון שנחסם הוספנו חלון." "

האדריכלית אלטרמן בחקירתה ציינה:
" לפי ההיתר אין את החלון הזה אנחנו שדיברנו עם לויעד השכנה הוא העלה את הטענות ופתרנו ע"י החלון פלוס הוונטה שנותנת פתרון לחדר השירותים. זה על חשבון החלון שבוטל על ידי הממ"ד עשינו מיד לכל הדירות אנחנו קיבלנו אישור עקרוני בעיריית רמת גן צריך לעשות היתר שינויים. בעירייה בקשו לעשות הדמיה מתוקנת מעודכנת עם החלון הנוסף, ת/2, ת/3 הוא בלי החלון." (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 12 עד 17)

בהתאם להחלטתי מתאריך 10.07.14, התובעים צרפו לסיכומים מטעמם תמונות, של החלון שהוסף עם אישור אדריכל עיריית רמת גן, מכאן שהוספת החלון אושרה על ידי הגורמים התכנוניים.

הנתבעת מיכל גור דן לויעד, הסירה התנגדותה לפרוייקט לאחר שהוסף החלון.

הנתבעת, מהטעמים השמורים עימה, לא המציאה חוות דעת התומכת בטענותיה לפגיעה בדירתה. הנתבעת לא הוכיחה כי התקנת וונטה אינה נותנת מענה לאיוורור חדר השירותים. יתרה מזו, פתרון זה ייושם בדירות נוספות בבית, כעדותו של ע/ת גלעד וינקלר:
" הבניין בנוי במפלס יש קומה מינוס 1 וקומת קרקע הגבהים בין המפלסים הם כמטע גובה דירה לכן מבחינה תכנונית וקונסטרוקטיבית לעולם לא יכול להימצא מצב שהחיזוק והתמיכות לא יכולים להיות זהים מקדימה ומאחורה לכן נאלצנו וזה לא התכנון הכי טוב כי אחרת לא יינתן היתר לתמ"א 38 לכן נאלצנו לא רק בדירת הנתבעת כל הדירות העורפיות שזה קומה מינוס 1 דירת ליבוביץ, הדירה של משפחת טל, קומה מעליה דירה של זוהרה גרשום ולצידה לויעד מיכל קומה מעליה דירה של פאולה ודירת לורנס לכל הדירות הללו ללא יוצא מהכלל נעשה אותו דבר סוגרים את החלון של השירותים ושמים וונטה ולחדר שינה אכן סוגרים את החלון אך הוא הופך לדלת של הממ"ד. רוב הדיירים ביקשו, והצענו לזוהרה, במקום שני חדרים ללא ממ"ד את הקיר הקיים היום אפשר לשבור ואז יצא חדר גדול פי 2 מהיום שלחדר הזה יש חלון כי זה מרפסת ובה היא תהיה כמו כולם ואז יהיה שוויון." (עמ' 5 לפרוטוקול שורות 1 עד 12).
עדויות של גלעד וינקלר נתמכת בעדותה של התובעת חדווה גפן (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 10 ו-11) ובעדותו של התובע שמש סימון (עמ' 10 לפרוטוקול שורות 5 ו-6).
גם הנתבעת בעדותה מאשרת כי אותם שינויים שיבוצעו בדירתה, יבוצעו בדירות נוספות בבית. (עמ' 13 לפרוטוקול שורות 8 ו-9).

יודגש כי העבודות אושרו על ידי רשויות התכנון אשר דחו את התנגדות הנתבעת.
הן הועדה המקומית והן ועדת הערר דחו את ההתנגדויות של הנתבעת.

כהחלטת ועדת הערר המחוזית מיום 7.10.13:

"מתנגדת זו (הנתבעת – מ.א.) מתנגדת לחסימת חלון חדר השינה ע"י הממ"ד.

עורך הבקשה הבהיר לנו כי לחדר השינה תהיה דלת למרפסת אשר תספק את האור והאוויר לחדר הסמוך. לנוכח העובדה כי מרבית הדיירים בבניין מעוניינים במיקום הממ"דים כפי שהתבקש, גם אם הדבר בא על חשבון חסימת חלון, הרי שלא מצאנו מקום למנוע את הקמת הממ"דים במקום המבוקש, מה גם שלא מצאנו מקום חילופי מתאים אשר יהיה מקובל על מרבית הדיירים בבניין" (החלטה – נספח ה' לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

ככל שישנה פגיעה יחסית כלשהי בזכויות הנתבעת הרי שתרופתה מצויה בתביעה בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק החיזוק ולא כנימוק לדחיית התביעה בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק זה.

מכל האמור לעיל, שוכנעתי כי לא תיגרם פגיעה לא מידתית בדירת התובעת.

שמוש יחודי בחלק מחצר ופטור מהוצאות החזקת מעלית

סעיף 2 לחוק החיזוק קובע תחולתו על עבודה ברכוש המשותף כאשר "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

דהיינו, חוק החיזוק חל רק על עבודה ברכוש המשותף אשר ניתן בגינה היתר בניה על פי תמ"א 38. בנוסף, סעיף 5 לחוק החיזוק עניינו בביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לאשר עבודה זו בהתקיים התנאים בסעיף 5(ב) לחוק החיזוק.

הוספת הוראות בתקנון מוסכם בנוגע לחלוקת הוצאות להחזקת המעלית בין בעלי דירות או בדבר מתן שמוש יחודי, הגם שבשטחים קטנים, לבעלי דירה מסויימים, אין היא בגדר עבודה ברכוש המשותף או בגדר בניית דירה חדשה. בצוע פרויקט התמ"א בבית אינו מחייב הוספת הוראות אלה בתקנון.

ההוראות דלעיל הינן בגדר החלטה של 13 בעלי דירות בבית. בהתאם להוראות חוק המקרקעין הנתבעת רשאית, אם תמצא לנכון, לנקוט בהליך כנגד יישום החלטות אלה בדרכים העומדות לה על פי דין. אין בתקיפת החלטת הרוב המכריע של בעלי הדירות בסוגיות אלה כדי לשמש כטענת הגנה בכל הנוגע לבצוע פרויקט תמ"א בבית.

זכויות בניה עתידיות

כאמור לעיל, חוק החיזוק עניינו בבנייה מכוח הוראות תמ"א 38. חוק החיזוק מאפשר לקבל החלטה בכל הנוגע לזכויות הבנייה המהוות מעין רכוש משותף, בהחלטת רוב בעלי הדירות הנקוב בחוק זה, לצורך יישום הוראותיו. אולם, חוק החיזוק אינו מאפשר לרוב המיוחס של בעלי הדירות להעניק זכויות בנייה עתידיות. בעניין זה קובעות הוראות חוק המקרקעין, ולכן נדרשת לכך הסכמת כל בעלי הדירות. יובהר, כי כאמור לעיל, אין בתקיפת החלטת הרוב המכריע של בעלי הדירות בכל הנוגע להענקת זכויות בנייה עתידיות כדי לשמש כטענת הגנה בכל הנוגע לבצוע פרויקט תמ"א בבית. הוספת סעיף בכל הנוגע לזכויות הבנייה העתידיות לתקנון אינה נדרשת לצורך ביצוע הפרוייקט נשוא התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

חוסר אמון ביזם

הנתבעת מציינת בפנייתה לבית המשפט המחוזי בעת"מ 11-13-40802 (מוצג נ/5):
" ליזם (גלעד וינקלר – מ.א.) יש גב כלכלי איתן"
בעדותה הנתבעת מציינת:
" אני לא יודעת על הגב הכלכלי של היזם אין לי מושג על הגב הכלכלי שלו."

הנתבעת לא טענה ואף לא הוכיחה כי ישנם קשיים כלכליים המונעים מהיזם את ביצוע הפרויקט.

הנתבעת הגישה פס"ד שניתן בשתי תביעות שהתבררו בבית משפט השלום בתל אביב תא (ת"א) 11-12-29858 ו- 12-10-25696 (מוצג נ/1)
מדובר בתביעות הדדיות בין 2 חברות בנוגע לבצוע פרויקט תמ"א בבית נשוא התביעה ובבית שכן, שברח' יהודה הנשיא 10 ברמת גן.

הנתבעת טוענת כי עקב פסק הדין אין לה אמון ביזם.

מעיון בפסק הדין ניתן להבין כי מדובר בסכסוך חוזי בין שתי חברות.
בפסק הדין אין התייחסות ליכולת הכלכלית של היזם.
פסק הדין אינו חלוט.
פסק הדין כבר ידוע לתובעים, אשר מצאו לנכון לא לבטל את ההסכם עם היזם, והנתבעת לא יכולה לכפות דעתה עליהם.
הנתבעת מבקשת למעשה להציג את יתר 13 בעלי הדירות, שנתנו הסכמתם לבצוע הפרויקט כאנשים אשר אינם מבינים פשר חתימתם על הסכם עם היזם.
בניסיון זה של הנתבעת יש משום התנשאות לא ראויה.

בסיכומים בכתב התייחסו הצדדים לשאלת תיקון צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים.
כאמור לעיל, ב"כ התובעים הוסמכו ע"י 13 מתוך 14 בעלי הדירות בבית לבצע מטעמם את כל הנדרש לצורך בצוע הפרויקט.
אין ככל הצדקה עניינית, כלכלית או מעשית למנות עורך דין אחר או נוסף.
אעיר כי המפקח על רישום מקרקעין, בסמכותו המנהלית בהתאם להוראות סעיף 145 לחוק המקרקעין, דורש, בין היתר, כי עורך הדין המגיש את תיק הבקשה לתקון הצו, יאשר בתצהיר כי המסמכים המוגשים תואמים את יפויי הכח שנתנו ע"י בעלי הדירות ואת המוסכם בין בעלי הדירות והיזם.

לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומאשרת לתובעים, לבצע את הפרויקט נשוא התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת/14/143

בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל-אביב

לשם כך אני ממנה את עו"ד אברהם פסי ו/או עו"ד אברהם מולכו, להתקשר ולחתום בשם כל הנתבעת, על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות על הסכם עם היזם (המתוקן לפי הצהרת נציג היזם סעיף 15 לתצהיר גלעד וינקלר), עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות לרשום משכנתאות ו/או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות, לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

עורכי הדין הממונים לא רשאים להתייחס בתקנון המוסכם לחלוקת הוצאות החזקת המעלית, למתן שמוש יחודי בקרקע למי מבעלי הדירות, והענקת זכויות בניה עתידיות לדירות החדשות שיבנו במסגרת פרויקט תמ"א 38, בהתאם להיתר הבנייה.

בנוסף אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים החזר אגרת תביעה סכום של 657 ₪ והחזר שכ"ט עו"ד סכום של 8,000 ₪.

שכ"ט עו"ד נקבע בהתחשבי בכך שהתקיימו ישיבת קדם משפט, ישיבת הוכחות, הוגשו תצהירי עדות ראשית וסיכומים בכתב. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

מזכירות לשכתי תשלח העתק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי בתאריך ו' אלול תשע"ד, 13 ינואר, 2015 בהעדר הצדדים.

מירה אריאלי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
בתל - אביב